



المادة	الفقه المقارن (معاملات)	كود المقرر	٢٢١١
الفرقة	الثانية	الزمن	ساعتان
البرنامج	شريعة وقانون عربي	التاريخ	٢٠٢٢/٧/٢٢ م
القسم	الفقه المقارن	عدد ورقات الأسئلة	٢
امتحان الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م			
درجة الامتحان			
١٠٠			



جامعة الزمر

نموذج (ب)

السؤال الأول: ظلل الدائرة (أ) إن كانت العبارة صحيحة والدائرة (ب) إن كانت العبارة خاطئة (٤٠ درجة لكل نقطة درجتان)

١. قال الإمام أبو حنيفة بجواز بيع خنزير الماء.
٢. يرى الإمام الشافعي نجاسة أنفحة البتة والبيان.
٣. اتفق المؤلف على جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط الجمع.
٤. ينفي الاحتكك عن بقعة المحتكر لتعاليم الإسلام الحنيف.
٥. لا يجوز التسعير لما لم يتواطأ البائعون ضد المشترين.
٦. يجوز الاتفاق على إسقاط خيار المجلس مقدماً.
٧. ثبوت خيار الشرط في العقود التي يشترط فيها القبض في مجلس العقد.
٨. قياس خيار الشرط على خيار العيب في انتقال الملك في زمن الخيار قياس صحيح.
٩. الراجح في حكم بيع شعر الخنزير الجواز مع وجود ما يقوم مقامه في الانتفاع به.
١٠. ثبوت خيار الشرط في العقود الجائزة لما يحققه من مصلحة للمتعاقدين.
١١. حرم الله التصبيرة لأنها من الغش.
١٢. استدل القائلون بمنع الخيار في المصراة بالكتاب والسنة.
١٣. اختلف الفقهاء في مشروعية خيار الرؤية على ثلاثة أقوال.
١٤. الراجح من أقوال الفقهاء: عدم جواز خيار الرؤية.
١٥. الراجح من تعاريف الصرف: بيع بعض الأثمان ببعض.
١٦. يشترط في الصرف: التماثل عند اتحاد المجلس.
١٧. من معاني الشركة لغة: الاختلاط.
١٨. حديث (المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلا والنار) يدل على شركة الإباحة.
١٩. استدل القائلون بجواز مشاركة غير المسلم بحديث: (أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم خير لليهود بشطراً يخرج منها).
٢٠. الراجح عدم جواز الشركة في العروص.

السؤال الثاني: ظلل الدائرة التي ترمز إلى الإجابة الصحيحة من الإجابات التي بين القوسين. (٦٠ درجة لكل نقطة ٣ درجات)

٢١. النبي عن بيع أنفحة الميتة نهي عن الشيء (أ - لذاته ب - لصفته ج - للآخرين معاً د - لا شيء مما سبق).
٢٢. النبي عن بيع الطير في الهواء نهي عن الشيء (أ - لذاته ب - لصفته ج - للآخرين معاً د - لا شيء مما سبق).

ينظر خلفه» (٢/١) نموذج (ب)

٢٣. أدلة مذهب الشافعية والحنابلة في حكم بيع شعر الخنزير (أ. سلمت من المناقشات ب. لم تسلم ج. أجيب عنها).
٢٤. عدم جواز بيع صوف الميتة رأي (أ. الشافعية ب. الحنابلة ج. هما معاً د. لا شيء مما سبق).
٢٥. بين الطير في الهواء الذي لا يملك (أ. جائز مطلقاً ب. عدم الجواز مطلقاً ج. جائز مقيداً).
٢٦. لم يبي الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل صلاحها استدل به من (أ. منع بيعها قبل بدو الصلاح ب. أجاز بيعها بعد بدو الصلاح ج. هما معاً د. لا شيء مما سبق).
٢٧. قوله (صلى الله عليه وسلم): "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" دليل ثبوت خيار المجلس ب (أ. الشرع ب. العقد ج. هما معاً).
٢٨. أدلة من قال بمشروعية خيار المجلس (أ. سلمت من المناقشات ب. لم تسلم ج. أجيب عنها).
٢٩. قال تعالى "واشهدوا إذا تباعتم" دليل المأمور (أ. بمشروعية خيار المجلس ب. بعدم المشروعية ج. لا شيء منهما).
٣٠. ثبت خيار المجلس بين الطرفين في كل عقد (أ. لازم قابل للفسخ ب. غير قابل للفسخ ج. جائز).
٣١. أدلة من قال مدة خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام (أ. سلمت من المناقشات ب. لم تسلم ج. أجيب عنها).
٣٢. قوله صلى الله عليه وسلم: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" دليل لمن قال مدة خيار الشرط (أ. ثلاثة أيام ب. أكثر ج. حسب حالة المبيع).
٣٣. تبدأ مدة خيار الشرط من حين (أ. العقد ب. التفرق ج. لا شيء منهما).
٣٤. قوله تعالى "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" دليل لمن قال (أ. بحرمة التسعين ب. بجوازه ج. هما معاً).
٣٥. الخيار ثبت في العقود اللازمة القابلة للفسخ ب (أ. الشرع ب. بالشرط ج. الاثنين معاً).
٣٦. حديث "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مساوياً بمساو..." يدل على وجوب (أ. التقابض ب. التفاضل ج. التماثل).
٣٧. حديث "الربح على ما شرطاً، والوضيعة على قدر المالين" يدل على: (أ. جواز التفاضل في الربح حسب الاتفاق ب. الخسارة على قدر المالين في الشركة ج. جميع ما سبق).
٣٨. حديث "من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه" نوقش: لا يصلح للاحتجاج لأنه (أ. مرسل ب. ضعيف ج. منقطع).
٣٩. حديث "من اشترى مَصْرَافاً فهو بخير النظرين" نوقش: لا يصلح؛ لأنه (أ. ضعيف ب. مرسل ج. خبر آحاد خالف الأصول).
٤٠. قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) يدل على (أ. مشروعية الصرف لأنه بيع ب. تحريم الصرف ج. كراهية الصرف).

انتهت الأسئلة.

د/مصطفى رشاد

أ.د/عبد الغني غنيم

(٢/٢ نموذج ج)

 كلية الشريعة والقانون بالقاهرة	المادة	فقه مقارن (معاملات)	الزمن	ساعتان
	الفرقة	الثانية	الشعبية	الشرعية والقانون
	التاريخ	٢٠٢١/٦/٢٣ م	درجة الامتحان	(١٠٠) درجة
امتحان الفصل الدراسي الثاني، للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م				



جامعة أسيوط

السؤال الأول: [٣٤ درجة]

- أ- اذكر آراء الفقهاء في حكم بيع صوف المبردة مستنداً إلى ما قاله الجواز من القرآن الكريم، وموجهاً، ومنافهاً، ومرجحاً ما تختار.
- ب- اذكر مذهب الجمهور في حكم بيع اللبن في صريح الشافعي في ذكر أدلته، وهل يختلف الحكم لو بيع في الصوع تبعاً لها؟ مع ذكر الدليل.
- ج- اذكر آراء الفقهاء في حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقاً، موضعاً سبب الخلاف في هذه المسألة.

السؤال الثاني: [٣٣ درجة]

اذكر أدلة القائلين بثبوت خيار المجلس ومشروعيته، وما ورد عليها من اعتراضات، وما أجيب به عن هذه الاعتراضات.

السؤال الثالث: [٣٣ درجة]

عدّد الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع أنواع شركة العقد.

انتهت الأسئلة

أ. د/ عبد الفتحي غنيم

د/ محمد دويدار

مذكرة امتحانات - الفرقة الثانية - قانون

٢٩

مذكرة
القانون
والعلماء
والعلماء

المادة : فقه مقارن (معاملات)
الزمن : ثلاث ساعات
نوع الامتحان : نهاية الفصل الثاني

العام الجامعي

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المرحلة : الإجازة العالية
الشعبة : الشريعة والقانون
الفرقة : الثانية

القسم الأول

أجب عن السؤال الآتي:

اختلف الفقهاء في أثر الشرط القامد أو الباطل المقتضى بالحق اذكر آراء الفقهاء مع ذكر أدلتهم ومناقشة تلك الأدلة وبيان الراجح منها.

أجب عن سؤال واحد من السؤالين الآتيين:

- س ١: ذهب فريق من الفقهاء إلى جواز الانتفاع بشعر الميتة وبيعها. بم استدلوا على ذلك؟ وبهم اعترض على أدلتهم؟ وبيان الراجح.
- س ٢: اختلف الفقهاء في ثبوت خيار المجلس. وضح سبب الاختلاف في ذلك وبم استدل الناقدون لخيار المجلس؟ وبيان الراجح.

القسم الثاني

أجب عن السؤال التالي:

- اختلف العلماء في مدى مشروعية ربا الفضل على رأيين والمطلوب بيان ما يلي: (٣٥ درجة)
- ١- تعريف ربا الفضل.
 - ٢- أدلة القائلين بجواز ربا الفضل، والرد عليها.
 - ٣- الرأي الراجح مع ذكر سبب الترجيح.

انتهت الأسئلة

مذكرة امتحانات - الفرقة الثانية - قانون

٣٠

ببذكرة... ونحن معارف

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

المرحلة : الإجازة العالية

الشعبة : الشريعة والقانون

الفرقة : الثانية

المادة : فقه معاملات

الزمن : ثلاث ساعات

نوع الامتحان : نهاية الفصل الثاني

العام : ٢٠١٨

استعين بالله تعالى ثم أجب عما يأتي:

السؤال الأول: أكمل ما يلي بالإجابة الصحيحة في الأماكن مخططة فيما يأتي: (أربعون درجة)

- (١) تطلق المعاملات في اصطلاح الفقهاء على:
- (٢) الأصل في الطوائف البطلان حتى يقوم الدليل، بينما الأصل في المعاملات:
- (٣) العقد بالمعنى العام هو:
- (٤) يختلف العقد عن الوعد في:
- (٥) تنقسم العقود من حيث مشروعيتهما عند الحنفية إلى ثلاثة أقسام هي:
- (٦) تنقسم العقود الجائزة:
- (٧) الإيجاب عند الجمهور هو:
- (٨) ما يتحقق به اتصال الإيجاب بالقبول أربعة أمور، هي:
- (٩) الكتابة التي ينعقد بها العقد تختلف عن التوثيق بالكتابة في:
- (١٠) ثلاثة عقود لا يشترط فيها اتحاد المجلس قولان، هما:
- (١١) للفقهاء في تأخر صدور القبول عن الإيجاب قولان، هما:
- (١٢) للعقد عليه في الجملة أربعة شروط، هي:

السؤال الثاني:

من أنواع الأهلية المشترطة للعقد: أهلية الأداء، فما تعريفها، وما أقوال الفقهاء في حدود تصرفات الصبي المميز المالية، وما الراجح منها، وما قول الحنفية في الحجر على من بلغ عاقلًا غير رشيد؟ وما رأي الجمهور في ذلك، مع الاستدلال؟ (ثلاثون درجة)

السؤال الثالث:

للعينة صور متعددة عند المالكية، ومنها الجائزة ومنها المكروه، ومنها المحرم اذكر صورة لكل نوع، وما قول الشافعية حين اشترى بثمن أجل ثم باعه بثمن حل أقل من الثمن أجل لمن باعه، مع الاستدلال لقولهم، وما حصة الجمهور لهم؟ (ثلاثون درجة)

انتهت الأسئلة

مذكرة امتحانات - الفرقة الثانية - قانون

٣١

المادة : فقه مقارن
الزمن : ثلاث ساعات
نوع الامتحان : نهاية الفصل الثاني

العام الجامعي ٢٠١٧

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المرحلة : الإجازة العالية
الشعبة : الشريعة والقانون
الفرقة : الثانية

استعين بالله تعالى ثم اكتب عما يلي :

المسألة الأولى

السؤال الأول :

- ١- استدل من ذهب إلى وجوب الموالاة في الوضوء بحديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصيها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة" ما وجه الدلالة من هذا الحديث، وما الاعتراضات التي اعترض بها المخالفون لهذا القول على هذا الاستدلال، وما الجواب عنها؟
- ب. ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بمشروعية السلم، فما أدلتهم على ذلك؟

السؤال الثاني: أعد كتابة هذه المسائل في كراسك معصوباً ما بها من أخطاء مع التعليل:

- ١- استدل من ذهب إلى أن النية لا بد منها في الوضوء بأن الوضوء ليس عبادة فهو معقول المعنى.
- ٢- لا يمكن الجمع بين حديث بسرة بنت صفوان في نقض الوضوء بمس الذكر وحديث طلق بن علي في عدم النقض.
- ٣- قياس المأموم على المسبوق في الصلاة دليل وجوب قراءة المأموم للفتحة.
- ٤- لنوع وسيلة السفر أثر في التخفيف عن المسافر وتمتعه بالرخص.
- ٥- اتفق الفقهاء على أن المسافر يباح له الترخص لو نوى الإقامة مدة خمسة عشر يوماً فأقل ما زاد عليها.

السؤال الثالث: أ- بين صحة أو خطأ العبارات الآتية مع التعليل فيما لا يزيد عن أربعة سطور:

- ١- العقد بمعناه الخاص: ما يجري بين اثنين فأكثر حقيقة أو حكماً ويترتب عليه إلزام مشروع.
- ٢- من صور المربحة: قول البائع: هذه السلعة قامت علي بمائة وربحي فيها عشرة، وتكون السلعة حاضرة في مجلس العقد.
- ٣- ذهب الحنفية وأبو حزم ومن وافقهم إلى أن عقد الإجازة لا يفسخ بموت عاقده.

ب- اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي مع ذكر الدليل على ذلك، بما لا يزيد عن أربعة سطور:

- ١- إذا تم عقد الإجازة صحيحاً، فقد ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن عقدها (لازم في حق كل واحد من عاقيها - جائز في حق كل واحد من عاقيها).
- ٢- ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن قسمة المظاع (لازمة - غير لازمة).
- ٣- ذهب بعض الشيعة إلى القول (بمشروعية الوقف - عدم مشروعية الوقف).

انتهت الأسئلة

مذكرة امتحانات - الفرقة الثانية - قانون

٣٢

بمذاكره... واخنا معاهم

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

المرحلة : الإجازة العالية

الشعبة : الشريعة والقانون

الفرقة : الثانية

المادة : فقه مقارن

الزمن : ثلاث ساعات

نوع الامتحان : نهاية الفصل الثاني

العام الجامعي ٢٠١٦

اجب عن الاسئلة الآتية :

المجموعة الأولى

السؤال الأول :

أذكر أقوال الأئمة الواردة في حكم السطو مضطراً والاستدشاق، مستدلاً للرأي الراجح .

السؤال الثاني :

للقائلين بوجوب قراءة الفاتحة للمؤتم خلف الإمام ثلاثة أدلة من السنة، أذكرها مع بيان وجه الدلالة منها، وأذكر المناقشات الواردة عليها من أصحاب الأقوال الأخرى .

المجموعة الثانية

السؤال الأول :

عرف العقد لغةً وبمعنائه العام والخاص اصطلاحاً، ثم أذكر تقسيم الفقهاء له من حيث الحكم التكليفي .

السؤال الثاني :

من شروط المنفعة في الإجارة أن تكون غير متعينة على فاعلها، فهل يجوز الاستئجار على عمل هو عبادة؟ أذكر آراء الفقهاء في ذلك مستدلاً ومناقشاً ومراجحاً .

انتهت الأسئلة